

T.C.
TOKAT
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2025/478 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 20/04/2026
CELSE NO : 2.

HAKİM : Sevinç IŞIKDOĞAN 286082
CUMHURİYET SAVCISI : Nurullah GÜLTEKİN 211620
KATİP : Serkan YETER 110897

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık HACI MURAT BALCI Müdafii Av. Emrullah Özer geldikleri görüldü.

Tanık yoklaması yapıldı, tanıkların hazır oldukları görüldü.

Tanık Ali Demirel'e ulaşılamadığından hazır edilemediğinin bildirildiği görüldü, okundu.

Tokat 5.Asliye Ceza ve Tokat 1.Sulh Hukuk Mahkemesine yazılan müzekkerelere yanıt var, dosya suretlerinin UYAP üzerinden gönderildiği görüldü, okundu.

Tanıklar kimlik tespiti için ayrı ayrı huzura alındı.

TANIK : ALİ DEMİREL,Nazım oğlu, 1975 d,lu olup Güneşli Mah.11 Sokak No;14 Merkez Tokat adresli.

Tanık sanığı tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 53 maddesi uyarınca gerçeği söylemesi,aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı,doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı.CMK 54 ve 55 maddeleri gereğince Usulen yemini yaptırıldı.Olay anımsatıldı,bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK ALİ DEMİREL BEYANINDA: Ben HACI Murat'ın kiracısıyım, Umut da kiracısı olur, aralarında tartışma yaşanmıştı, yıkamacı Samet beni de çağırdı, yanlarına gittim, gittiğimde Umut ile Hacı Murat arasında tartışma vardı, Umut Hacı Murat Balcı yı CİMER e şikayet etmiş, Maliye Bakanlığından geldiler ve bütün kiracılar ceza yedi, sanıkta ceza yemişti, bunun kızgınlığı ile sanık "Maliye bakanı kaldırmış sikmeye adam arıyor, o kadar sizi sikiyorda bikez de ben siksem ne olur" dedi, bunun üzerine aralarında tartışma çıktı ve Hacı Murat Umut'a da ana avrat sinkaflı küfürler etmişti, dedi.

Tanığa önceki ifadesi okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim, olayın üzerinden neredeyse 2 yıl geçti, karakolda verdiğim beyanlarımı olayın sıcaklığı vermiştim, dedi.

Sanık müdafinin talebi üzerine tanıktan soruldu; Kiradan dolayı Hacı Murat ile aramızda davamız vardır, esasen mahkeme de benim lehime sonuçlandı, dedi.

TANIK : DURAN NEŞE, Dursun ve Zinet oğlu, 1989 d,lu olup Ulaş Köyü Merkez Tokat adresli.

Tanık sanığı tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 53 maddesi uyarınca gerçeği söylemesi,aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı,doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı.CMK 54 ve 55 maddeleri gereğince Usulen yemini yaptırıldı.Olay anımsatıldı,bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK DURAN NEŞE BEYANINDA: Ben olay anında dükkanda idim, ancak aralarında geçen konuşmalara şahit olmadım, dedi.

Tanığa önceki ifadesi olmadığından okunamadı.

TANIK : UMUT BOYRAZ, İbrahim ve Nuriye oğlu, 1983 d,lu, Değirmenardı Sokak Çat Kasabası Merkez Tokat adresli.

Tanık sanığı tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 53 maddesi uyarınca gerçeği



söylemesi,aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı,doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı.CMK 54 ve 55 maddeleri gereğince Usulen yemini yaptırıldı.Olay anımsatıldı,bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK UMUT BOYRAZ BEYANINDA: Ben kiraların elden verilmesi sebebiyle CİMER üzerinden şikayette bulunmuştum, bunun üzerine Hacı Murat bütün kiracıları bir araya topladı, o esnada şikayet edenin benim olduğumu öğrenince bana "yarrağam şikayet ettin de ne oldu, Mehmet Şimşek sizi sürekli sikiyor, bir defa da ben siksem ne olur" şeklinde hakeret içerikli sözler söylemişti, dedi.

Tanığa önceki ifadesi okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim, dedi.

TANIK : SAMED TURGUT, Abdullah ve Nermi oğlu, 1992 d,lu olup BüyükbeybağıMah. 39 Sokak Tarakçıoğlu Apt.K;6 D;25 Merkez Tokat adresli.

Tanık sanığı tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 53 maddesi uyarınca gerçeği söylemesi,aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı,doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı.CMK 54 ve 55 maddeleri gereğince Usulen yemini yaptırıldı.Olay anımsatıldı,bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK SAMED TURGUT BEYANINDA: Biz maliyeden ceza yemiştik, onun için dükkan sahibi ile konuşmaya gitmiştik, konuşma esnasında sanık küfürler etti, sanık "maliye bakanı herkesi sikiyor, bir defa da ben siksem ne olur, burada devlet de benim, maliye bakanı da benim, herşeyi beni belirlerim" dedi, sonrasında karakola gidip ifade verdim, dedi.

Tanığa önceki ifadesi okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim, dedi.

Sanık müdafinin talebi ile tanık Samed'den soruldu; Sanık bizim dükkan sahibimiz olur, kendisi ile şuanda mahkemeliyiz, bu olay mahkemelik olmadan önce olmuş bir olaydı, dedi.

Sanık müdafinden soruldu; Tanık beyanlarını kabul etmiyoruz, tanıkların müvekkil ve müvekkilin oğlu ile husumetleri vardır, beyanlarına itibar edilemez, müvekkilin kesinlikle Mehmet Şimşek'e yönelik hakaret eylemi olmamıştır, suçlamaları ve iddiaları kabul etmemekle birlikte iddianamede yazan beyanlar ile tanıkların beyanları da çelişkilidir, bu sebeple itibar edilemez, beyanlar doğru kabul edilse dahi hakaret suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır, Mehmet Şimşek'in şahsına yönelik herhangi bir söz ve hakaret nevi söz kelime yoktur, yine kabul etmemekle birlikte kaba söz ve tabir olarak nitelendirilebilir, tüm bu sebeplerle müvekkilin beraatını isteriz, dedi.

C.Savcısından soruldu; Tanık Salih Ant'ın dinlenmesi hususunda takdir mahkemenindir dedi.

G.D.

Tanık olarak dinlenmesine karar verilen Salih Ant tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve hazır edilemediğinden dinlenmesinden vazgeçilip, verilen ara kararı müteakiben açık duruşmaya devam olundu.

C.Savcısı; Mütalaamız hazırdır dedi.

C.Savcısı esas hakkında mütalaasında; Sanık Hacı Murat Balcı'nın üzerine atılı Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret suçunu işlediği, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile sabit olmakla, eylemine uyan TCK'nun 125/3-a, 53/1 maddeleri gereği cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.

Sanık müdafinden mütalaaya karşı savunması soruldu; Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, mütalaayı tümü ile kabul etmiyoruz, tanıkların müvekkil ve müvekkilin oğlu ile husumetleri vardır, beyanlarına itibar edilemez, müvekkilin kesinlikle Mehmet Şimşek'e yönelik hakaret eylemi olmamıştır, suçlamaları ve iddiaları kabul etmemekle birlikte iddianamede yazan beyanlar ile tanıkların beyanları da çelişkilidir, bu sebeple itibar edilemez, beyanlar doğru kabul edilse dahi hakaret suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır, Mehmet Şimşek'in şahsına yönelik herhangi bir söz ve hakaret nevi söz kelime yoktur, yine kabul etmemekle birlikte kaba söz ve tabir olarak nitelendirilebilir, tüm bu sebeplerle müvekkilin beraatını isteriz, mahkeme aksi kanaatte ise tüm lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz, dedi.

Dosya incelendi, duruşmanın bittiği bildirildi.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

Sanığın olay tarihinde Kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit görülerek; eylemine uyan TCK'nun 125/3-a maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer ve fiilin diğer özellikleri dikkate alınarak takdiren adli para cezası seçilmek ve alt sınırdan **365 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak **304 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK 52/2. maddesi gereğince beher günü takdiren 100.00 TL'den hesap edilerek 304 birim gün karşılığı neticeten **30.400,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak sanığa verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK 52/4. maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden itibaren takdiren aylık olarak **5 eşit** taksit halinde ödenmesine, süresinde ödenmeyen adli para cezası ile ilgili 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığın adli sicil kaydında sabıkasının bulunmaması, üzerine atılı eylem nedeniyle giderilecek bir maddi zarar olmaması, hükmolunan cezanın nitelik ve miktarı, sanığın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karşı çıkmamış olması ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde ileride bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmakla CMK 231/5. maddesi gereğince **HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,**

5271 sayılı CMK 231/8. maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,** bu süre içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren **YER OLMADIĞINA,**

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülöklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, CMK 231/10. maddesi gereğince **DAVANIN DÜŞMESİNE** karar verilmesine,

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde CMK 231/11. maddesi gereğince mahkememizce sanık hakkında kurulan **HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ SANİĞA İHTARINA,**

Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 45.000,00TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak Katılan tarafa **verilmesine,**

Sanığın sarfına neden olduğu 7 davetiye gideri olan 885,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

5320 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hüküm kesinleştiğinde kararın soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesine,

Dair, **kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde** Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile, sanığın cezaevinde bulunması hâlinde ise zabıt kâtibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle **Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF** yasa yolu **açık** olmak üzere yapılan **açık** yargılama sonucunda, iddia makamında **C. Savcısı Nurullah Gültekin'in katılımıyla mütalaaya uygun olarak** verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.20/04/2026

Katip 110897

 **e-imzalıdır**

Hakim 286082

 **e-imzalıdır**